

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGUEZ

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE VILLA
CARACOLES INC.

DEMANDANTE

VS.

JONATHAN RUIZ IRIZARRY, JULIA MABEL
IRIZARRY TIRADO

DEMANDADOS

CIVIL NÚM: MZ2025CV00270

SOBRE:

CONSTRUCCIÓN ILEGAL;
ART. 14.1 LEY 161 DE 1 DE DICIEMBRE DE 2
009

MOCIÓN SOLICITANDO SE DICTE SENTENCIA POR LAS ALEGACIONES

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante de epígrafe, por conducto de su representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- 1) El caso de autos versa sobre una demanda de Injunction estatutario al amparo del Art. 14.1 de la Ley 161, 2009.
- 2) En síntesis, la parte demandante ha reclamado que la Parte Demandada ha llevado a cabo obras de construcción ilegal, sin contar con permisos de construcción y en violación a la Sección 6.1 del Reglamento de Administración y Co-Propiedad del Condominio Villa Caracoles I y II, consistentes en: **a)** Construcción de una piscina en concreto en la azotea del apartamento 301-B sin contar con permiso de construcción; **b)** Demolición de dos (2) paredes interiores del apartamento 301-B, las cuales son paredes de carga, lo cual compromete la integridad estructural del edificio; **c)** Daños a las molduras de la fachada; **d)** La parte demandada hizo huecos en la pared de fachada del edificio los cuales utiliza como desagües ilegales; **e)** Instalación de tubo PVC sobre la pared de la fachada del edificio; **f)** Daños a las paredes exteriores del edificio. De igual forma, hemos alegado que la construcción de la piscina en el techo del Apartamento 301-B y la **demolición de paredes de carga** dentro de dicho apartamento comprometen la integridad estructural del edificio, lo cual

indudablemente ha causado daños al condominio. Los intereses de la parte demandante, como Asociación de Residentes, se han visto afectados por las obras de construcción y demolición ilegal de los demandados, en la medida en que comprometen la seguridad y la estructura del edificio; han modificado de manera adversa y causado daños la fachada y áreas comunes y han ocasionado que la parte demandante incurra en gastos extraordinarios como consecuencia de la conducta antijurídica de los demandados.

3) Todas las obras de construcción y demolición antes esbozadas fueron efectuadas por los demandados sin contar con permiso alguno.

- 4) El 7 de julio de 2025 se llevó a cabo una inspección ocular en la propiedad en la cual estuvieron presentes los abogados de las partes, representante de la parte demandante y funcionarios del Tribunal.
- 5) El representante legal de la parte demandada y el abogado que suscribe sostuvieron un dialogo, según instruido por el Tribunal a los fines de delimitar las controversias y auscultar posibles remedios. En esa fecha el Lcdo. Ojeda nos informó que estaría notificándonos una propuesta a los fines de ser evaluada por la parte demandante.
- 6) A esta fecha no hemos recibido la referida propuesta, así como tampoco comunicación alguna del representante legal de las partes demandadas.
- 7) Habiendo el Tribunal llevado a cabo una inspección ocular de la cual surge las actividades de construcción ilegal de los demandados, respetuosamente se solicita se dicte sentencia por las alegaciones. En la alternativa, se ordene la celebración del juicio en su fondo para una fecha próxima disponible en el calendario del Tribunal.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal que previo los trámites pertinentes, se declare **CON LUGAR** la presente moción, concediendo los remedios solicitados, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Mayagüez, Puerto Rico, a través del sistema SUMAC.

f/LCDO. JUAN CARLOS TORO SEPÚLVEDA

Núm. R.U.A.: 16501

P.O. Box 6246

Mayagüez, PR 00681

Tel.: (787) 528-6450

Email: juancarlos_toro@yahoo.com